



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Quinta Câmara Criminal de São Paulo

Registro: 2017.0000978911

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0002377-60.2016.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PAULO LUÍS PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente), PINHEIRO FRANCO E TRISTÃO RIBEIRO.

São Paulo, 14 de dezembro de 2017.

DAMIÃO COGAN

RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Quinta Câmara Criminal de São Paulo

APELAÇÃO nº 0002377-60.2016.8.26.0073

APELANTE: PAULO LUÍS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: AVARÉ

VOTO Nº 35619 - DIGITAL

Apelação Criminal. Lesão corporal e ameaça decorrente de violência doméstica. Pretensão de absolvição ao argumento de insuficiência probatória e atipicidade de conduta. Pedido subsidiário de fixação do regime aberto. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses defensórias afastadas. Recurso improvido.

PAULO LUÍS PEREIRA foi condenado às penas de três (3) meses e quinze (15) dias de detenção, como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal, e às penas de um (1) mês e cinco (5) dias de detenção, como incurso no art. 147, do Código Penal, em regime semiaberto (fls. 95/101).

Irresignado apela pretendendo a absolvição do crime de lesão corporal ao argumento de insuficiência probatória e absolvição do crime de ameaça em virtude de atipicidade de conduta e ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a fixação do regime aberto (fls. 113/122).

Foi contrariado o reclamo e a Douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do apelo (fls. 125/132 e fls. 141/146).

É o relatório.

Consta dos autos que PAULO LUÍS PEREIRA, ora apelante, no dia 06/02/2016, por volta das 10 horas, na Rua Professor Amorim, 1082, Jardim Bom Sucesso, em Avaré, ofendeu a integridade corporal de sua ex-



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Quinta Câmara Criminal de São Paulo

esposa TAMIRIS DE SOUZA, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve, bem como a ameaçou por palavras, de causar-lhe mal injusto grave.

A materialidade está comprovada pelas provas colhidas, bem como pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 14/15, que concluiu que a vítima sofreu lesão corporal de natureza leve por agente contudente com equimose em ombro direito.

A autoria também é certa.

FERNANDA SOUZA OLIVEIRA, sobrinha da vítima, afirmou que o apelante entrou na casa da vítima, bateu com um pedaço de ferro nas costas da vítima e saiu correndo. Ele também a ameaçou (cf. mídia audiovisual).

A vítima descreveu a dinâmica dos fatos relatando que estava no quintal de casa quando o apelante entrou na casa pegou um ferro de construção, bateu nas suas costas e saiu correndo. Disse também que se a encontrasse a mataria. Disse que foram namorados por cerca de dois anos. O apelante antes de bater nela a ameaçou dizendo que ela era “vagabunda” e que se ela não ficasse com ela que não ficaria com ninguém. Disse que Fernanda presenciou as agressões (cf. mídia audiovisual).

O apelante, na fase policial, negou a prática dos fatos e disse que não tem mais contato com a vítima. Não compareceu em Juízo para ser tendo sido decretada sua revelia (fls. 25 e 85).

Do até aqui exposto verifica-se que a negativa de autoria do apelante na fase policial restou isolada no conjunto probatório amealhado nos autos, sendo que as declarações da vítima e da testemunhs são coerentes e uniformes entre si e também com as demais provas, o que lhes confere merecida credibilidade.

A prova é segura e comprova que o apelante praticou lesão corporal contra a sua ex-namorada.

O bem jurídico protegido no crime de ameaça é a liberdade psíquica da vítima, além da liberdade física, que poderá ser atingida em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Quinta Câmara Criminal de São Paulo

razão do fundado temor de que venha a sofrer mal injusto e grave.

E, comprovadas a autoria e materialidade do crime de ameaça, por meio dos depoimentos da vítima e da testemunha, e estando em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mantém-se a condenação do réu não se podendo falar em absolvição por atipicidade de conduta.

A condenação era, pois, de rigor.

Quanto à dosimetria, as penas para o crime de lesão corporal e ameaça foram fixadas no mínimo legal e elevadas de um sexto (1/6) pela reincidência do réu (cf. certidão de fls. 81/82).

Inaplicável, ao caso *sub judice*, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem tampouco o benefício do *sursis*, vez que o apelante não preenche os requisitos previstos no art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal, vez que se trata de crime cometido com violência e o apelante é réu reincidente. A medida não é socialmente recomendável.

O regime para cumprimento da pena imposta foi o inicial semiaberto eis que adequado face ao Princípio da Suficiência, e por se tratar de réu reincidente demonstrando ter personalidade voltada para a prática de crimes, o que faz merecer maior reprovabilidade de sua conduta e uma terapêutica penal mais rigorosa.

Isso posto, **nega-se provimento ao recurso.**

José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator